

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1810/2533

พนักงานอัยการศาลแขวงดุสิต

โจทก์

นายบรรหาร ศิลปะ

จำเลย

นายบรรหาร ศิลปะ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอ
วางเงินสด 20,000 บาท ไว้เป็นประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 295 จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน ให้เปลี่ยน
โทษจำคุกเป็นกักขังแทน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบเฉพาะฎีกาศาลชั้น
ต้นสั่งไม่รับเนื่องจากเป็นฎีกาขอเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218(อันดับ 25,22,21)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ดีราคาประกัน
20,000 บาท (อันดับ 6)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยื่นฎีกาแล้วศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา
ของจำเลย จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยื่นฎีกาแล้วศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา
ของจำเลย จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยกคำร้อง

(มนู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>